

Recife, em 28 JUN 05

Maria Carolina Raposo Durão
Assessora de Assuntos Jurídicos

De acordo, a DP.

Daniel José Vieira Belo
Assessor Especial

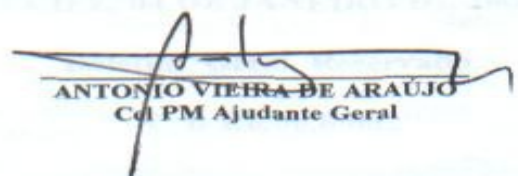
3ª P A R T E

III - Normas Externas

(Sem Alteração)

CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA
Cel PM Comandante Geral

C O N F E R E:


ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO
Cel PM Ajudante Geral

ESTADO DE PERNAMBUCO

POLÍCIA MILITAR



QUARTEL DO COMANDO GERAL

RECIFE, 18 DE DEZEMBRO DE 2006

Suplemento Normativo

N° G 1.0.00.0 041



Para conhecimento desta PM e devida execução, publico o seguinte:

1ª P A R T E

I – Leis e Decretos

(Sem Alteração)

2ª P A R T E

II - Normas Internas

1.0.0. PORTARIA DO COMANDO GERAL

N° 2019, de 13 DEZ 2006

EMENTA: Aprova as Instruções reguladoras para a concessão de assistência à saúde na PMPE e dá outras providências

O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso III, do Art. 101, do Regulamento Geral da PMPE, aprovado por meio do Decreto nº 17.589, de 16 JUN 94; e

Considerando a necessidade de se otimizar, com eficiência, a concessão da assistência à saúde a agentes públicos da PMPE e aos seus dependentes;

Considerando a necessidade de consolidar as Portarias que tratam sobre a concessão de assistência saúde aos militares, servidores públicos e seus dependentes,

R E S O L V E:

Art. 1º - Aprovar as instruções reguladoras para a concessão de assistência à saúde na PMPE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor 08 (oito) dias após a data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Ao companheiro (a) “... com exclusiva dependência econômica do militar...

E aos pais, ... sem rendimentos próprios, que vivam exclusivamente às expensas do militar...

O legislador disciplinou as situações, sob enfoque financeiro de diversas maneiras. Ora, sob a ótica remuneratória: exercer atividade remunerada ou sem rendimentos próprios. Ora, sob a ótica da dependência econômica: exclusiva dependência econômica do militar. Ora, conjugando os dois fatores: remuneração própria e exclusiva dependência econômica do militar.

Na hipótese do enteado ou tutelado afastou-se o legislador dessa regra interpretativa fixou “não possuir meios suficientes para o próprio sustento e educação.

No caso em apreço é a hipótese do Inciso V do § 1º do Art. 58 da Lei nº 10.426/90. A menor tem rendimentos provenientes do mencionado Acordo Judicial. Representa 75% do SMN, ou seja R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) mensais.

Na exata consideração legal-econômica indaga-se a menor com R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) “ mensal possui meios suficientes para o próprio sustento e educação”.

Como paradigma jurídico, considerando que área é afeta ao Economista, traz-,e à colação o Inciso IV do Art. 7º da Constituição Federal ao determinar que o salário mínimo deverá ser “ capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social” atinentes aos trabalhadores urbanos e rurais”.

Comprovada a insuficiência econômica financeira do salário mínimo, hoje, no patamar de R\$ 300,00 (trezentos reais) para o atendimento das necessidades vitais básicas do trabalhador e da família deduz-se na interpretação jurídico econômica no cálculo percapita a menor com 75% R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) não possui meios suficientes para o próprio sustento e educação baseado em estudos e estimativas das entidades especializadas, tais como o Dieese e Fundação Getúlio Vargas, a título exemplificativo, com veiculações reiteradas na imprensa, fixando bem acima do vigente o valor do salário mínimo capaz de atender os ditames constitucionais.

Conclusão

Ante o exposto opino pelo deferimento do pleito com base no Inciso V, § 1º do Art. 58 da Lei nº 10.426/90.

- a) a enteada é menor de 21 anos de idade (04 anos de idade), conforme se verifica na Certidão de Nascimento em anexo;
- b) a genitora é esposa do requerente, conforme se verifica na Certidão de Casamento em anexo;
- c) a esposa do requerente não exerce qualquer atividade financeira, vivendo as expensas do requerente;
- d) a enteada vive com a mãe, e não com o pai.

3 – Fundamenta o pleito no Inciso V, do § 1º do Art. 58 da Lei nº 10.426, 27 ABR 90.

4 – O Diretor de Pessoal, Cel PM Iturbson Agostinho dos Santos tece considerações ao pleito, em especial, da cópia acostada do Poder Judiciário, Comarca de Carpina, da Vara Privativa da Assistência Judiciária, tomo nº 688/02 cujos autores: Alexandre Martins da Silva e Ana Karine Mara de Brito Martins no Termo de Audiência acordam na separação, requerendo a homologação por sentença, retificando o valor dos alimentos em favor da filha do casal, enteada do militar requerente em 75% do SMN por mês.

Pronunciamento Jurídico

A Assistência à Saúde do militar e dependentes está disciplinada no Art. 58 da citada Lei nº 10.426/90.

O Inciso V do § 1º do Art. 58 da referida Lei dispõe:

Art. 58.....

§ 1º – Consideram-se dependentes do policial militar, para efeito de assistência à saúde:

I, II, III e IV.....

V – enteado ou tutelado, desde que esse não possua meios suficientes para o próprio sustento e educação, observando-se as condições de que tratam os incisos II e III

Sob o enfoque da consulta é importante destacar o tratamento legal aos dependentes do policial militar de que trata o § 1º do citado Art. 58. Para efeito de Assistência à saúde o § 1º elenca 07 (sete) hipóteses de parentesco ou não: cônjuge, filho (menor de 21 anos; universitário até 25 anos; inválido ou interdito); enteado ou tutelado, companheira e pais.

No tocante ao filho universitário: “não exerça atividade remunerada... . ao enteado ou tutelado: ... não possua meios suficientes para o próprio sustento e educação...”

INSTRUÇÕES REGULADORAS PARA A CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA PMPE

CAPÍTULO I Disposições Gerais

Art. 1º - Estas instruções reguladoras têm por finalidade regular o procedimento para a concessão de assistência à saúde a agentes públicos e seus dependentes no sistema de saúde da PMPE;

Art. 2º - A carteira para atendimento no Sistema de Saúde da PMPE doravante passa a ser denominada CARTEIRA SAÚDE;

Art. 3º - O militar do Estado, para ter assistência médico-hospitalar, odontológica e farmacêutica, basta apresentar a carteira de identificação pessoal expedida pelo Gabinete de Identificação da Corporação (GI);

Parágrafo Único - Os servidores públicos serão atendidos mediante a apresentação da carteira saúde funcional expedida pelo GI.

Art. 4º - Os Comandantes, Chefes e Diretores, doravante denominados Comandantes, passam a ter, por delegação deste Comandante Geral, a competência para exararem despachos decisórios nos requerimentos firmados por militares do Estado e Servidores Públicos da Corporação pertencentes aos seus efetivos, relativos à concessão de assistência à saúde própria e de seus dependentes;

§ 1º - Os Comandantes serão os responsáveis pela análise se os dependentes de seus subordinados fazem ou não jus à assistência à saúde;

§ 2º - Caso os dependentes não tenham direito à assistência saúde, o formulário constante do Anexo I não deverá ser encaminhado à Diretoria de Pessoal;

Art. 5º - Os militares e servidores públicos que necessitarem requerer a expedição da carteira saúde, deverão procurar as 1ª Seções (ou equivalentes) de suas respectivas Unidades, as quais deverão verificar se os requerimentos estão devidamente instruídos, conforme o prescrito na presente Portaria;

§1º - Deverá ser elaborado um requerimento para cada dependente;

§ 2º - O militar inativo deverá procurar a 1ª Seção da Unidade de Área mais próxima de onde residir, para a solicitação da carteira saúde de seus dependentes;

§ 3º - O Comandante, após julgar o pedido, determinará a publicação de sua decisão em Boletim da Unidade;

§ 4º - Caso o Comandante entenda que o pleito deva ser deferido, determinará o envio do formulário constante do Anexo I, devidamente preenchido, à Diretoria de Pessoal (DP);

§ 5º - O formulário, após dar entrada na DP, deverá ser distribuído à Seção de Cadastro e Avaliação, no prazo de até dois dias úteis;

§ 6º - A Seção de Cadastro e Avaliação terá o prazo de oito dias úteis para implantar ou confirmar no banco de dados de dependentes de militares e servidores públicos as informações constantes do formulário, devendo, até o último dia desse prazo, encaminhá-lo ao Gabinete de Identificação da DP ou devolvê-lo à Unidade de origem, para o atendimento de alguma exigência;

§ 7º - O Gabinete de Identificação da DP providenciará a confecção da carteira saúde, no prazo de até dez dias úteis, e a encaminhará, por meio de ofício, às Unidades;

CAPÍTULO II

Da instrução dos processos

Art. 6º - Os requerimentos devidamente instruídos e julgados deverão ser arquivados nos assentamentos dos agentes públicos existentes nas Unidades, a fim de que sejam submetidos, sempre que houver, à correção dos atos praticados pelos Comandantes;

Seção I Do cônjuge

Art. 7º - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos cônjuges deverão ser instruídos com o seguinte:

- I - duas fotos 3X4 recentes;
- II - cópia autêntica da carteira de identidade;
- III - cópia autêntica da certidão de casamento;
- IV - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Seção II Dos companheiros

Art. 8º - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos companheiros (as) deverão ser instruídos com o seguinte:

- I - duas fotos 3X4 recentes;
- II - cópia autêntica da certidão de casamento ou nascimento do dependente;
- III - cópia autêntica da carteira de identidade;
- IV - declaração subscrita pelo titular atestando:

Dependente (s):

Nome	Condição	Nascimento	BI de Concessão	Número (a cargo da DP)

Observações: Este formulário deverá ser preenchido à máquina ou em letra de forma.

Os interessados deverão entregar duas fotografias (exceto menores de 02 anos de idade).

Data de expedição da Carteira: _____ de _____ de _____
 _____-PE, _____ de _____ de _____

 Titular

 Chefe da 1ª Seção ou equivalente

ANEXO II

Encaminhamento nº 041/2005-DEAJA
 Ref.: Ofício nº 405/05 – DP/3/SSJD
 Cap PM Mat. 930025-2/DGO, Carlos Henrique Costa Ferraz
 Ass.: Assistência Médica na PMPE a enteada menor

Senhor Assessor:

Por intermédio do ofício de referência o Diretor de Pessoal - Cel PM Iturbson Agostinho dos Santos, consulta esta Assessoria para emissão de pronunciamento jurídico a respeito da cobertura da Assistência Médica a enteada menor. Ainda, qual o alcance e interpretação para a expressão legal: “ meios suficientes para o próprio sustento e educação” indicada no Inciso V do § 1º do Art. 58 da Lei nº 10.426, 27 abril 1990.

Em resumo é o relatório:

1- O Cap PM Mat. 930025-2 Carlos Henrique Costa Ferraz requer ao Exmo. Sr. Comandante Geral a concessão de Assistência Médica Hospitalar, Odontológica e Farmacêutica em favor de sua enteada menor de 21 anos de idade – 04 anos de idade – Ana Caroline Mara de Brito Martins.

2 – Motiva o pleito em quatro fatos a saber:

Parágrafo Único - Os requerimentos para a concessão de expedição de novas carteiras, em razão de extravio, furto ou roubo, deverão ser instruídos com a parte do ocorrido e com a cópia do Boletim de Ocorrência.

Art. 21 - Caso o dependente necessite de atendimento de urgência no Sistema de Saúde da Corporação, e ainda não tenha recebido a carteira saúde, o Comandante apresentará o militar e o respectivo dependente, mediante ofício, diretamente ao Sistema de Saúde, informando as razões de não estar portando, naquele momento, a carteira saúde do seu dependente.

Parágrafo Único - Tal medida não dispensa a verificação prévia pelo Comandante se o dependente faz jus ao atendimento no Sistema de Saúde da Corporação.

Art. 22 - Sempre que houver a apreensão de uma carteira saúde, deverá ser expedido o recibo, a ser entregue ao titular, constando os dados de identificação de quem apreendeu, data, local e motivo da apreensão.

Art. 23 - Os casos omissos serão solucionados por este Comandante Geral, ouvida a Diretoria de Pessoal.

ANEXO I



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

DIRETORIA DE PESSOAL – DP-3

FORMULÁRIO PARA CONFEÇÃO DA CARTEIRA SAÚDE

☐ Ativo/em exercício ☐ Inativo/Aposentado Titular (Militar do Estado ou Servidor Público): Nome completo: _____ Cargo: _____ Matrícula: _____ RG: _____ OME: _____ OBS.: Se Inativo ou Aposentado, colocar, no verso, endereço e telefone.	Motivo da solicitação (mencionando o BI que constou a alteração): ☐ 1ª Via (BI nº ____, ____) ☐ Extravio (BI nº ____, ____) ☐ Renovação (BI nº ____, ____) ☐ Imprestável para o uso (BI nº ____, ____) ☐ Reinclusão /Reintegração (BI nº ____, ____) ☐ Mudança de Dados Pessoais (BI nº ____, ____) ☐ Passagem p/a Inatividade /Aposentado (BI nº ____, ____) ☐ Outros (especificar) (BI nº ____, ____) _____
--	--

- a) O não exercício de atividade remunerada pelo dependente;
- b) A inexistência de qualquer benefício pecuniário em favor do dependente, seja de cunho previdenciário ou a título alimentício (pensão);
- c) Que o dependente vive exclusivamente às expensas do militar estadual ou servidor público, devendo, neste caso, anexar certidão da FUNAPE, INSS e cópia da CTPS do dependente;
- d) Declaração subscrita pelo dependente com as mesmas informações exigidas na alínea anterior;

V - Certidão do Comandante, fornecida após a realização de apuração sumária, que ateste o não exercício de atividade remunerada;

VI – Comprovação, mediante justificação judicial, subscrito por magistrado com jurisdição no local do domicílio do militar, que a (o) companheira (o) vive há cinco anos, no mínimo, em união estável, sob o mesmo teto, com exclusiva dependência econômica do militar ou servidor público, constando qual o impedimento legal para o casamento;

VII - Formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Seção III Dos filhos

Art. 9º - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos filhos, de qualquer condição, solteiro, menor de 21 anos, deverão ser instruídos com o seguinte:

- I - duas fotos 3X4 recentes;
- II – cópia autêntica da carteira de identidade;
- III - cópia autêntica da certidão de nascimento;

IV - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Parágrafo Único - Aos filhos de até dois anos incompletos de idade, dispensa-se a exigência do Inciso I.

Art. 10 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos filhos, quando estudantes universitários, até completarem os 25 (vinte e cinco) anos, desde que, comprovadamente, não exerçam atividade remunerada, inclusive estágio, deverão ser instruídos com o seguinte:

- I - duas fotos 3X4 recentes;
- II – cópia autêntica da carteira de identidade;
- III – cópia autêntica da certidão de nascimento;
- IV – certidão semestral de matrícula em instituição de ensino superior;
- V – certidão negativa de benefícios do INSS;

VI – certidão negativa de benefícios do FUNAPE;
VII – declaração subscrita pelo titular e pelo dependente acerca do não exercício de atividade remunerada por este último;
VIII – certidão do Comandante (que poderá ser fornecida no verso do requerimento) de que o dependente do titular não exerce atividade remunerada, tomando por base investigação sumária procedida por Oficial da OME;
IX - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Parágrafo Único - A concessão de assistência saúde que trata este artigo terá a sua validade correspondente ao semestre a que se refere a declaração da Instituição de Ensino Superior a qual o dependente esteja vinculado, devendo ser renovada, semestralmente, por meio de requerimento identicamente instruído com os anexos referidos neste Artigo.

Art. 11 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos filhos inválidos ou interditos, deverão ser instruídos com o seguinte:

I – duas fotos 3X4 recentes;
II – cópia autêntica da certidão de nascimento;
III – cópia autêntica da ata de saúde expedida pela Junta Médica de Saúde da PMPE;
IV – cópia autêntica da sentença judicial que decretou a interdição, com a certidão de trânsito em julgado;
V - formulário do Anexo I devidamente preenchido.
Parágrafo único. O prazo de validade da carteira saúde desses dependentes é indeterminado, só se expirando pela perda do vínculo entre o titular e a Corporação ou a cessação da interdição ou invalidez.

Seção IV Dos enteados

Art. 12 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos enteados, solteiros, menores de 21 anos de idade, deverão ser instruídos com o seguinte:

I - duas fotos 3X4 recentes, salvo se tiver até dois anos incompletos de idade;
II – cópia autêntica da carteira de identidade;
III – cópia autêntica da certidão de nascimento;
IV – cópia autêntica da certidão de casamento ou do termo de união estável entre o titular e o pai ou a mãe do enteado;
V - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Art. 13 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos enteados, quando estudante universitário, até completarem os 25 (vinte e cinco) anos, desde que, comprovadamente, não exerçam atividade remunerada, deverão ser instruídos com o seguinte:

VII - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

CAPÍTULO III

Dos deveres dos militares e dos servidores públicos

Art. 17 - Todos os militares estaduais e servidores públicos deverão exercer rigoroso controle sobre seus dependentes, no que concerne à cessação do direito à assistência saúde, requerendo imediatamente o cancelamento do referido direito tão logo cesse qualquer um dos requisitos necessários à sua concessão, inclusive, fazendo a remessa da respectiva carteira saúde à Diretoria de Pessoal, mediante ofício de seu Comandante, sob pena de ser responsabilizado disciplinar, civil e penalmente.

Art. 18 - O Comandante deverá determinar a produção de outros meios de prova em direito admitidos, para confirmar as informações e documentos que lhe são apresentados pelos seus subordinados, sempre que entenderem necessário ao julgamento dos pedidos de concessão de assistência à saúde.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Art. 19 - O formulário de que trata o Anexo I deverá ser encaminhado à Diretoria de Pessoal contendo, em anexo, duas fotos devidamente identificadas com o nome do dependente e do titular.

§ 1º - Todos os oficiais que assinarem esse formulário, bem como os titulares que postulam assistência saúde aos seus dependentes, deverão ser devidamente identificados com a aposição de carimbo ou os dados necessários à identificação (posto ou graduação, matrícula e nome de guerra).

§ 2º - Para a remessa desses formulários à Diretoria de Pessoal é dispensável a elaboração de ofício de remessa.

§ 3º - Os espaços nos formulários que não necessitarem ser preenchidos, deverão ser riscados.

§ 4º - No formulário, colocar apenas os dados dos dependentes que necessitarem da carteira saúde.

Art. 20 - Sempre que houver a necessidade da expedição de novas carteiras aos dependentes que anteriormente já possuíam direito à assistência saúde, as antigas carteiras deverão, necessariamente, ser encaminhadas juntamente com os formulários dos anexos, salvo em caso de extravio, furto ou roubo.

VI – certidão negativa de benefícios do INSS;
 VII – certidão negativa de benefícios do FUNAPE;
 VIII – declaração subscrita pelo titular e pelo tutelado, informando que este último não possui meios suficientes para o próprio sustento e educação, tomando-se como parâmetro o parecer da DEAJA constante do Anexo II;
 IX – certidão do Comandante (que poderá ser fornecida no verso do requerimento) de que o dependente do titular não possui meios suficientes para o próprio sustento e educação, tornando-se como parâmetro o parecer mencionado no Inciso anterior;
 X - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Parágrafo Único - A concessão de assistência saúde de trata este artigo terá a sua validade correspondente ao semestre de que se refere a declaração da Instituição de Ensino Superior a que estiver vinculado o dependente, devendo ser renovada, semestralmente, por meio de requerimento identicamente instruído com os anexos referidos neste artigo.

Seção VI Dos pais

Art. 16 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos pais, sem rendimentos próprios, que vivam exclusivamente às expensas do militar ou do servidor público, deverão ser instruídos com o seguinte:

- I – duas fotos 3X4 recentes;
- II - cópia autêntica da certidão de casamento ou nascimento do titular;
- III - cópia autêntica da carteira de identidade do dependente;
- IV – declaração subscrita pelo titular atestando:
 - a) O não exercício de atividade remunerada pelo dependente;
 - b) A inexistência de qualquer benefício pecuniário em favor do dependente, seja de cunho previdenciário ou a título alimentício (pensão);
 - c) Que o dependente vive exclusivamente às expensas do militar estadual ou servidor público, devendo, neste caso, anexar certidão da FUNAPE, INSS e cópia da CTPS do dependente;
 - d) Que o dependente é solteiro, divorciado ou, caso seja casado ou mantenha união estável, que o cônjuge ou companheiro (a) não exerce atividade remunerada, devendo, neste caso, anexar certidão da FUNAPE, INSS e cópias da CTPS do cônjuge ou companheiro;

V - declaração subscrita pelo dependente com as mesmas informações exigidas na alínea anterior;

VI - certidão do Comandante, fornecida após a realização de apuração sumária, que ateste:

- a) O não exercício de atividade remunerada pelo pai e/ou mãe do titular;
- b) O sustento do pai e/ou da mãe exclusivamente às expensas do titular;
- c) que o dependente é solteiro, divorciado ou, caso seja casado ou mantenha união estável, que o cônjuge ou companheiro (a) não exerce atividade remunerada;

- I – duas fotos 3X4 recentes;
- II – cópia autêntica da carteira de identidade;
- III – cópia autêntica da certidão de nascimento;
- IV – cópia autêntica da certidão de casamento ou do termo de união estável entre o titular e o pai ou a mãe do enteado;
- V – certidão semestral de matrícula em instituição de ensino superior;
- VI – certidão negativa de benefícios do INSS;
- VII – certidão negativa de benefícios do FUNAPE;
- VIII – declaração subscrita pelo titular e pelo enteado, acerca do não exercício de atividade remunerada por este último;
- IX – certidão do Comandante (que poderá ser fornecida no verso do requerimento) de que o dependente do titular não exerce atividade remunerada, tomando por base investigação sumária procedida por Oficial da OME;
- X - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Parágrafo Único - A concessão de assistência saúde de que trata este artigo terá a sua validade correspondente ao semestre de que se refere a declaração da Instituição de Ensino Superior a que estiver vinculado o dependente, devendo ser renovada, semestralmente, por meio de requerimento identicamente instruído com os anexos referidos neste Artigo.

Seção V

Dos tutelados

Art. 14 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos tutelados, solteiros, menores de 21 anos de idade, deverão ser instruídos com o seguinte:

- I - duas fotos 3X4 recentes, salvo se tiver até dois anos incompletos de idade;
- II – cópia autêntica da carteira de identidade;
- III – cópia autêntica da certidão de nascimento;
- IV – cópia autêntica da sentença judicial que deu origem à referida tutela ou certidão do respectivo juízo;
- V - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Art. 15 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos tutelados, quando estudante universitário, até completarem os 25 (vinte e cinco) anos, desde que, comprovadamente, não exerçam atividade remunerada, deverão ser instruídos com o seguinte:

- I – duas fotos 3X4 recentes;
- II – cópia autêntica da certidão de nascimento;
- III – cópia autêntica da carteira de identidade;
- IV – cópia autêntica da sentença judicial que deu origem à referida tutela ou certidão do respectivo juízo;
- V – certidão semestral de matrícula em instituição de ensino superior;

VI – certidão negativa de benefícios do INSS;
 VII – certidão negativa de benefícios do FUNAPE;
 VIII – declaração subscrita pelo titular e pelo tutelado, informando que este último não possui meios suficientes para o próprio sustento e educação, tomando-se como parâmetro o parecer da DEAJA constante do Anexo II;
 IX – certidão do Comandante (que poderá ser fornecida no verso do requerimento) de que o dependente do titular não possui meios suficientes para o próprio sustento e educação, tornando-se como parâmetro o parecer mencionado no Inciso anterior;
 X - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Parágrafo Único - A concessão de assistência saúde de trata este artigo terá a sua validade correspondente ao semestre de que se refere a declaração da Instituição de Ensino Superior a que estiver vinculado o dependente, devendo ser renovada, semestralmente, por meio de requerimento identicamente instruído com os anexos referidos neste artigo.

Seção VI Dos pais

Art. 16 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos pais, sem rendimentos próprios, que vivam exclusivamente às expensas do militar ou do servidor público, deverão ser instruídos com o seguinte:

- I – duas fotos 3X4 recentes;
- II - cópia autêntica da certidão de casamento ou nascimento do titular;
- III - cópia autêntica da carteira de identidade do dependente;
- IV – declaração subscrita pelo titular atestando:
 - a) O não exercício de atividade remunerada pelo dependente;
 - b) A inexistência de qualquer benefício pecuniário em favor do dependente, seja de cunho previdenciário ou a título alimentício (pensão);
 - c) Que o dependente vive exclusivamente às expensas do militar estadual ou servidor público, devendo, neste caso, anexar certidão da FUNAPE, INSS e cópia da CTPS do dependente;
 - d) Que o dependente é solteiro, divorciado ou, caso seja casado ou mantenha união estável, que o cônjuge ou companheiro (a) não exerce atividade remunerada, devendo, neste caso, anexar certidão da FUNAPE, INSS e cópias da CTPS do cônjuge ou companheiro;

V - declaração subscrita pelo dependente com as mesmas informações exigidas na alínea anterior;

VI - certidão do Comandante, fornecida após a realização de apuração sumária, que ateste:

- a) O não exercício de atividade remunerada pelo pai e/ou mãe do titular;
- b) O sustento do pai e/ou da mãe exclusivamente às expensas do titular;
- c) que o dependente é solteiro, divorciado ou, caso seja casado ou mantenha união estável, que o cônjuge ou companheiro (a) não exerce atividade remunerada;

- I – duas fotos 3X4 recentes;
- II – cópia autêntica da carteira de identidade;
- III – cópia autêntica da certidão de nascimento;
- IV – cópia autêntica da certidão de casamento ou do termo de união estável entre o titular e o pai ou a mãe do enteado;
- V – certidão semestral de matrícula em instituição de ensino superior;
- VI – certidão negativa de benefícios do INSS;
- VII – certidão negativa de benefícios do FUNAPE;
- VIII – declaração subscrita pelo titular e pelo enteado, acerca do não exercício de atividade remunerada por este último;
- IX – certidão do Comandante (que poderá ser fornecida no verso do requerimento) de que o dependente do titular não exerce atividade remunerada, tomando por base investigação sumária procedida por Oficial da OME;
- X - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Parágrafo Único - A concessão de assistência saúde de que trata este artigo terá a sua validade correspondente ao semestre de que se refere a declaração da Instituição de Ensino Superior a que estiver vinculado o dependente, devendo ser renovada, semestralmente, por meio de requerimento identicamente instruído com os anexos referidos neste Artigo.

Seção V

Dos tutelados

Art. 14 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos tutelados, solteiros, menores de 21 anos de idade, deverão ser instruídos com o seguinte:

- I - duas fotos 3X4 recentes, salvo se tiver até dois anos incompletos de idade;
- II – cópia autêntica da carteira de identidade;
- III – cópia autêntica da certidão de nascimento;
- IV – cópia autêntica da sentença judicial que deu origem à referida tutela ou certidão do respectivo juízo;
- V - formulário do Anexo I devidamente preenchido.

Art. 15 - Os requerimentos de concessão de assistência à saúde aos tutelados, quando estudante universitário, até completarem os 25 (vinte e cinco) anos, desde que, comprovadamente, não exerçam atividade remunerada, deverão ser instruídos com o seguinte:

- I – duas fotos 3X4 recentes;
- II – cópia autêntica da certidão de nascimento;
- III – cópia autêntica da carteira de identidade;
- IV – cópia autêntica da sentença judicial que deu origem à referida tutela ou certidão do respectivo juízo;
- V – certidão semestral de matrícula em instituição de ensino superior;